



POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL

Código: PO-DEL-03

Versión: 01

Fecha: 20/04/2025

Página: 1 de 5

Objetivo:

Garantizar el derecho a la desconexión laboral de todos los empleados de la empresa, promoviendo un equilibrio entre la vida personal y profesional, y el bienestar integral de los empleados, por medio del establecimiento de condiciones que permitan el goce efectivo del tiempo libre, descansos, licencias, permisos y/o vacaciones.

Alcance:

Esta Política aplica para todos los empleados de La Fundación.

Directrices:

- El derecho a la desconexión laboral inicia al momento mismo de la terminación de la jornada laboral de cada empleado hasta la iniciación del siguiente turno de trabajo, atendiendo a las excepciones de ley, así como a la naturaleza del cargo que ejerza. Esta atribución se constituye como una garantía para el disfrute pleno del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones, y de su vida personal y familiar. La presente garantía se establece sin perjuicio de las normas para convocar y laborar trabajo suplementario o recargos de cualquier índole.
- Se entiende que las herramientas tecnológicas (computadores, celulares, tabletas y otros dispositivos semejantes) constituyen medios de comunicación válidos en el desarrollo de la relación laboral. Se entenderá que estos medios de comunicación se podrán utilizar dentro de los horarios laborales, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la ley y la presente política para el concepto de desconexión laboral.
- El correo electrónico corporativo no se entenderá un medio de comunicación inmediato entre sus interlocutores después de la terminación de jornada laboral, ni se podrá exigir que el trabajador tenga configuración de esta herramienta en sus dispositivos personales, ni exigirle que acceda a ella de manera remota por fuera del horario laboral, y solo se requerirá ser consultado o revisado dentro de este. De lo anterior, el envío de mensajes por este medio en horario no laborales en ninguna circunstancia se entenderá como un intento de contacto con el empleado por fuera del horario laboral, y en consecuencia su envío no constituirá per se una injerencia al derecho a la desconexión laboral del empleado.

Elaborado por:
Bienestar Laboral

Revisado por:
Dirección General

Aprobado por:
Dirección General

Por expresa disposición legal constituyen excepciones a la aplicación del concepto de desconexión laboral las siguientes:

- Los trabajadores que desempeñen cargo de dirección, confianza y manejo;
- Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, tales como el personal de importancia estratégica o crítica, descritos en la presente Política.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con La Fundación, cuando sean necesarios para la continuidad en la prestación del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de La Fundación, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.
- En casos de emergencia o situaciones que requieran atención inmediata, se podrá contactar a los empleados fuera del horario laboral. Sin embargo, se debe hacer el mínimo uso de esta facultad y garantizar que se respete el tiempo de desconexión del empleado.

La inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir una conducta de acoso laboral, cuando encuadre en cualquiera de las causales establecidas en la Ley 1010 de 2006 y sus reglamentos. En ningún caso será acoso laboral de la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable.

El ejercicio del derecho a la desconexión laboral supondrá aplicación de las siguientes garantías:

- El derecho a la desconexión laboral implica que el trabajador no sea contactado durante sus periodos de descanso efectivo posteriores a la jornada laboral, por cualquier medio tecnológico o de comunicación que perturbe su tranquilidad durante estos espacios, sin perjuicio de los llamados del empleador a realizar actividades cuando las necesidades de la prestación del servicio así lo requieran y no haya otra opción, así como lo relativo a los mensajes por correo electrónico corporativo, los cuales no se entenderán como un intento de contactar al empleado por fuera del horario laboral, dado que no se encuentra obligado a acceder a este, ni mucho menos monitorearlo en dichos lapsos de tiempo, salvo que sea contactado por otro medio para el efecto en el contexto de las excepciones de la presente Política.
- El ejercicio del derecho a la desconexión laboral inicia inmediatamente cuando se termina la jornada laboral correspondiente, y se extiende hasta la iniciación de la siguiente jornada. La simple notificación de los turnos de trabajo no se interpretará como una transgresión a las

Elaborado por:
Bienestar Laboral

Revisado por:
Dirección General

Aprobado por:
Dirección General

prerrogativas de la ley 2191 de 2022, siempre que no incluya alguna instrucción o solicitud que deba ser cumplida por fuera del horario laboral.

- Los jefes de los empleados beneficiarios del derecho a la desconexión laboral se abstendrán de enviar solicitudes a trabajadores por fuera de su jornada laboral, así como observaciones, llamados de atención o cualquier otra manifestación en relación con tener que atender a solicitudes por fuera del horario o jornada laboral.
- Aun cuando por cualquier situación particular, un jefe o compañero envíe comunicación alguna al personal sujeto a esta Política, este se puede abstener de responder y/o ejecutar labor alguna, salvo que se encuentre en cualquiera de las excepciones desarrolladas por la ley o por esta Política, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre el correo institucional en el presente documento. En estos casos especiales, el trabajador podrá ser contactado a su abonado telefónico personal o por cualquier otro medio idóneo que encuentre La Fundación.
- Si en el desarrollo de las funciones del personal de dirección, confianza o manejo deben enviar correos electrónicos a trabajadores beneficiarios de la presente Política, estos últimos no están en la obligación de atender y/o responder a dichas solicitudes, sino hasta tanto estén dentro de su jornada y/u horario laboral. Lo mismo aplica a aquellos trabajadores que si bien no son de dirección, confianza y manejo, tienen un rol estratégico o crítico dentro de La Fundación.
- Lo anterior no se aplica a comunicaciones que se deban enviar vía aplicaciones de mensajería instantánea a las líneas telefónicas personales de los trabajadores beneficiarios de esta Política, los cuales se utilizarán como medio de contacto al trabajador para efectos de las excepciones ya mencionadas en el presente documento.
- Durante las incapacidades, licencias de maternidad y/o paternidad, La Fundación sólo estará habilitada a enviar correos y/o solicitar información relacionada con las incapacidades y/o licencias. Lo anterior, sin perjuicio de que se configure alguna de las excepciones que haga indispensable entablar contacto con el trabajador en licencia o incapacidad para evitar daños a la operación, a la administración, bienes y/o estructura de La Fundación.
- Cuando el empleado, en razón sus funciones y/o cargo esté sometido a cambios constantes o periódicos de su horario laboral, La Fundación podrá realizar estas notificaciones incluso en horas diferentes al del horario laboral, sin que esto implique una vulneración del derecho a la desconexión laboral, toda vez que esta simple notificación no demanda ninguna acción de manera inmediata a su envío o recepción.

Elaborado por:
Bienestar Laboral

Revisado por:
Dirección General

Aprobado por:
Dirección General

En La Fundación el mecanismo para hacer efectivas las quejas sobre la vulneración al derecho de la desconexión laboral será a través del área de Talento Humano. Estas quejas deben identificar al remitente y evitar el anonimato. Esto tiene la finalidad de mejorar la calidad de la respuesta y la atención al peticionario, con el fin de que se investigue si la conducta reportada constituye una infracción disciplinaria por parte de quien la comete. Para lo anterior, quien presenta la queja lo puede hacer de manera física en las oficinas de la institución o por medio electrónico al correo administracion@fundacionhuellasdelayer.com

Definiciones pertinentes:

- **Derecho a la desconexión laboral:** derecho al que, por regla general, tiene el empleado a no tener contacto, por cualquier medio, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, ni en sus vacaciones o descansos, salvo situaciones excepcionales previamente definidas.
- **Personal de dirección, confianza y manejo:** cargos cuyas funciones resultan esenciales al cabal desarrollo de las actividades de la empresa, a la preservación de sus intereses fundamentales y la realización concreta de sus fines económicos. Estos cargos exigen honradez, rectitud y lealtad especiales en un grado de confianza distinto al exigido a cualquier trabajador en tanto aquellas labores que comprometen de manera importante los intereses económicos de La Fundación.
- **Personal de importancia estratégica o crítica:** se trata de aquellos cargos que, sin ser de dirección, confianza o manejo, su ausencia puede comprometer sensiblemente el desarrollo operativo o administrativo normal de la empresa, tales como aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deben tener una disponibilidad permanente o por turnos. Adquieren un estatus asimilable a esta condición de manera provisional, aquellos cargos que deban atender situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con La Fundación, cuando sean necesarios para la continuidad de la prestación del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de La Fundación, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.
- **Fuerza mayor o caso fortuito:** es el imprevisto al que no es posible resistir, como naufragio, terremoto, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros.

Elaborado por:
Bienestar Laboral

Revisado por:
Dirección General

Aprobado por:
Dirección General

	POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	Código: PO-DEL-03
		Versión: 01
		Fecha: 20/04/2025
		Página: 5 de 5

Consecuencias:

El incumplimiento de esta Política puede resultar en medidas disciplinarias, que pueden incluir advertencias, sanciones o, en casos graves, despido.

Revisión:

Esta Política será revisada anualmente y actualizada según las necesidades de La Fundación y la normativa vigente.

Liliana Rios Ospina

FIRMA DE REPRESENTA LEGAL

Elaborado por: Bienestar Laboral	Revisado por: Dirección General	Aprobado por: Dirección General
--	---	---